T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 9

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 9

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 9

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 10

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 12

7. DENETİM BULGULARI 13

8. EKLER 60

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 4

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu 5

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu 5

Tablo 5: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler 6

Tablo 6: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Ödenek Aktarmaları 41

KISALTMALAR

AŞ	Anonim Şirket
BKK	Bakanlar Kurulu Kararı
ÇTV	Çevre Temizlik Vergisi
EKAP	Elektronik Kamu Alım Platformu
GES	Güneş Enerji Sistemleri
KDV	Katma Değer Vergisi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
kWh	Kilowatt saat
ÖEB	Ödeme Emri Belgesi
TC	Türkiye Cumhuriyeti
TEP	Ton Eşdeğer Petrol
TL	Türk Lirası
VİF	Varlık İşlem Fişleri

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Aralık Ayı Memur Maaşı Ödemelerinde Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması

2. Kalkınma Ajansı Payının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

3. İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

4. Enflasyon Düzeltmesinin Yapılmaması

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Ek Karşılık Primlerinin İlgili Hesapta Muhasebeleştirilmemesi

6. Türkiye Vilayetler Birliğine Aktarılan Payların Kamu İdareleri Payları Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

7. Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Sonucu Tutarlarının Farklı Olması

8. Nakdi Teminat Kesintilerinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

9. Kişilerden Alacaklar Hesabında Bulunan Alacakların Takip ve Tahsil İşlemlerinin Yapılmaması

10. Geçici Kabulü Yapılan Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

11. Kamu İdaresinin hissedar Olduğu Şirketteki Sermaye Payı Tutarının Kayıtlarda Yer Almaması

12. Kuruma Ait Gayrimenkuller İçin Yapılan Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerinin İlgili Hesaplara Kaydedilmeden Doğrudan Giderleştirilmesi

13. Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması

14. Demirbaş Niteliği Taşıyan Varlıkların Doğrudan Giderleştirilmesi

15. Tüketim Malzemelerinin Henüz Kullanılmadan Giderleştirilmesi Nedeniyle Taşınır Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması

B. Diğer Bulgular

1. Araç Muayenelerinde, Nakit Avans Alınmasına Rağmen Ödemelerin Kredi Kartı ile Yapılması Nedeniyle Hizmet Bedeli Ödenmesi

2. Bazı Araçlarının Muayenelerinin Zamanında Yapılmaması

3. Taşınır İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

4. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Amacı Dışında Ödenek Aktarmalarının Yapılması

5. Avans ve Kredilerin Mahsup Süresinde Kapatılmaması ve Süresinde Kapatılmayan Tutarlara Gecikme Zammı İşletilmemesi

6. Elektrik, Doğalgaz ve Telekom Faturalarının Zamanında Ödenmemesi

7. Ön Mali Kontrol Süreçlerinde Hatalar Bulunması

8. Doğrudan Temin İle Yapılan Bazı Alımlarda Mevzuatın Öngördüğü Belgelerin Temin Edilmemesi

9. Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

10. Vekâlet Ücreti Dağıtımında Mevzuatta Belirlenen Esaslara Uyulmaması

11. Emniyet Müdürlüğüne Tahsis Edilen Bazı Araçların Muayenelerinin Zamanında Yaptırılmaması

12. Taşınır Mal Yönetim Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Kilis İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.

Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, üst yönetici olarak vali ve genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurtdışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi, başkan dâhil 11 üyeden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisi Kararı ile olur.

İl encümeni ise valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşan il özel idaresinin icra organıdır.

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun'un 30'ncu maddesinde sayılan Vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmektedir. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İl özel idaresi teşkilatı; Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcıları ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Vali'ye bağlı olarak görev yapan birimlerden oluşmaktadır.

İl özel idaresinin teşkilat yapısında, doğrudan valiye bağlı bir adet birim belirlenmiştir. Bunlar; Genel Sekreterliktir. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, İl genel meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

İl özel idaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na; işçiler ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları'na tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Kilis İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan personele ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	**İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı**	**Dolu Kadro Sayısı**
Memur	82	43
Sözleşmeli Personel		
Kadrolu İşçi	73	18
Geçici İşçi		
Toplam	**155**	**61**
696 KHK Kapsamında çalışan Personel		147

1.3. Mali Yapı

İl özel idaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44, 45 ve 48'inci, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 65'inci ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. İl özel idarelerinin mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, bu belgelerin şekil ve türleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

İl Özel İdaresi bütçesinin hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri İçişleri Bakanlığının e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. İl özel idare bütçesi, program bütçe esasına göre hazırlanmak suretiyle mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

İl özel idaresinin bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahminlerle, gerçekleşmelere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Gider in Türü	Önceki Yıldan Devreden Ödenekler (TL)	Bütçe İle Verilen Ödenekler (TL)	(Kurum Dışı Ek/Özel Ödenek) (TL)	Eklenen Ödenek (TL)	Düşülen Ödenek (TL)	Net Bütçe Ödeneği (TL)	Bütçe Giderleri Toplamı (TL)	İptal Edilen Ödenekler (TL)	Sonraki Yıla Devreden Ödenekler (TL)
Personel Giderleri	0,00	213.898.000,00	141.073.818,88	79.833.426,21	85.316.305,03	349.488.939,66	349.488.939,66	0,00	0,00
Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri	0,00	8.000.000,00	28.532.880,65	10.930.637,45	15.713.156,76	2.726.842,51	29.023.518,83	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.563.715,96	33.605.000,00	287.867.511,5656	174.179.924,16	156.369.191,14	334.966.529,224	334.333.531,557	5.880.431,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Cari Transfer	0,00	1.716.000,00	6.924.090,52	19.250.446,50	6.270.651,12	20.966.446,47	20.966.446,47	653.439,43	

Serma ye Giderl eri	0,00	34.884.978,59	17.000.000,00	109.728.312,77	82.698.159,00	156.306.802,28	101.093.895,32	0,00	55.212.906,96
Serma ye Transf er	0,00	4.268.000,00	0,00	0,00	2.500.885,27	1.767.114,73	1.767.114,73	0,00	
Borç Verme	0,00								
Yedek Ödene k	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00		0,00	
Topla m	1.563.715,96	331.371.978,59	481.398.301,61	393.922.747,02	383.868.348,32	866.222.675,15	836.673.446,38	6.533.870,43	55.212.906,96

Kilis İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi ile 331.371.978,59 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 1.563.715,96 TL ile yılı içinde eklenen 393.922.747,02 TL, 481.398.301,61 TL kurum dışı ek ödenekle birlikte ve (383.868.348,32 TL) çıkarılan ödenekten sonra 2025 yılı ödenek toplamı 866.222.675,15 TL olmuştur. Yıl içinde 836.673.446,38 TL bütçe gideri yapılmış, 55.212.906,96 TL ödenek ise 2026 yılına devretmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe GelirTahmini (TL)	Tahsilat Tutarı (TL)	Red ve İadeler (TL)	Net Tahsilat (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	0,00	1.788.629,45		1.788.629,45	0
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.400.000,00	44.990.425,04		44.990.425,04	3213,60
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000.000,00	166.019.157,12		166.019.157,12	166,01
05- Diğer Gelirler	338.600.000,00	461.992.562,70		461.992.562,70	136,44
06- Sermaye Gelirleri	0,00	1.201.585.276,32		1.201.585.276,32	0
08-Alacaklardan Tahsilat					
09- Red ve İadeler					
Toplam	**350.000.000,00**	**1.876.376.050,63**	**0,00**	**1.876.376.050,63**	**536,61**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri %536,61 seviyesinde gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri (%0) beklenenin üstünde, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%3213,60) beklenenin üstünde gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinin beklenenin çok üstünde gerçekleşmesinin nedeni bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından 5302 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca gönderilen tahsisli ödeneklere ilişkin önceden tahmin yapılamamasıdır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderinin Ekonomik Kodu	Bütçe (Başlangıç) Ödeneği (TL)	Bütçe Gideri (Gerçekleşen) Tutar (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri	213.898.000,00	349.488.939,66	163,39

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.000.000,00	29.023.518,83	362,79
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.805.000,00	1.346.539.006,60	3760,75
04- Faiz Gideri			-
05- Cari Transferler	1.216.000,00	20.966.446,47	1724,21
06- Sermaye Giderleri	51.313.000,00	123.806.631,27	241,27
07- Sermaye Transferleri	4.268.000,00	1.996.402,29	46,77
08- Borç Verme			
09- Yedek Ödenekler	35.500.000,00		
Toplam	**350.000.000,00**	**1.871.820.945,12**	**534,80**

Buna göre 2025 yılında bütçe giderleri %534,80 seviyesinde gerçekleşmiştir. Personel giderleri başlangıç bütçesinde öngörülen tutardan %163,39 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri %362,79 oranında, mal ve hizmet alım giderleri %3760,75 oranında, cari transferler %1724,21 oranında, sermaye giderleri %241,27 oranında, sermaye transferleri %46,77 oranında artmıştır. Gerçekleşen giderlerin 2025 yılı gider bütçesi tahminlerinden fazla olması, bütçe hazırlık aşamasında sadece İdarenin kendi öz bütçe gider tahminlerinin baz alınıp yıl içerisinde ortak projeler kapsamında diğer kurumlardan alınacak ödeneklerin (mülga köy hizmetleri ödenekleri ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından aktarılan tahsisli ödenekler) öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Faaliyet sonuçları tablosuna göre bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın İl Özel İdaresinin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı faaliyet gideri 1.665.505.354,48 TL; faaliyet geliri 1.876.376.050,63 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 210.870.696,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kilis İl Özel İdaresinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	İl Özel İdaresinin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
1	Kilis İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi	20.000,00	20.000,00	100

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Kilis İl Özel İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu

- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilecektir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm

faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği ile Kamu İç Kontrol Yönetmeliği 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığından ve Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin "Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar" başlıklı 28'inci maddesinin birinci fıkrasında "*(1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.*", mezkûr maddenin ikinci fıkrasında "*Yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe; ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış olan atıflar ise Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliğine yapılmış sayılır*." ifadesine yer verilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir.

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmemiş ve kurum çalışanlarına duyurulmamıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur.

İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır.

İdare iç kontrol risklerini tam ve doğru şekilde belirlememiştir.

Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur.

İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

İdarede yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur.

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmemiştir.

Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'a uygun olarak tam olarak kurulmamıştır.

Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi bulunmamaktadır.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygundur.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilerek bu değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmaktadır.

Kilis İl Özel İdaresi, Üst yöneticinin 16.05.2019 tarih ve 3460 sayılı oluru ile "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" oluşturulmuştur. İdare iç kontrol sistemi değerlendirmelerini iç kontrol izleme ve yönlendirme kuruluna raporlamaktadır.

Sonuç olarak da, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, bu raporları değerlendirerek üst yöneticinin onayına sunmakta; Ancak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun gördüğü ve üst yönetici tarafından onaylanan riskler tespit edildikten sonra Kamu İç Kontrol Rehberinin ekindeki "Risk Kayıt Formu" ve "Konsolide Risk Raporu" ve "Risk Oylama Formu" doldurulamamaktadır.

İç Kontrol Standartlarına uygun olarak Uyum Eylem Planlarının düzenli olarak hazırlanıyor olması, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yıllık olarak İç Kontrol Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması iç kontrollerin işlerliğinin daha üst bir seviyeye taşınması açısından önem taşımaktadır.

Kamu İdaresinde iç denetim birimi bulunmamaktadır.

İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Kilis İl Özel İdaresinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli

yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Aralık Ayı Memur Maaşı Ödemelerinde Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının Kullanılmaması

Yıl sonunda ödenen memur maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıla sirayet eden (01-14 Ocak) dönemine karşılık gelen tutarın 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabında muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen temel kavramlar arasında yer alan dönemsellik ilkesi; kamu idarelerinin faaliyetlerinin, belirli dönemlerde raporlanmasını ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını ifade etmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 131'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere yapılan maaş ve ücret ödemelerinin bu hesapta izleneceği, bu tutarların yeni yıl bütçe ödeneklerinden karşılanacağından, avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devri yapılmayacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 132'nci maddesinde ise 162 nolu Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının işleyişi ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu durumda, dönemsellik ilkesi gereği, Aralık ayının 15'inde yapılan maaş ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine karşılık gelen tutarlarının 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; 15 Aralık tarihinde memurlara yapılan maaş ödemelerinden 01-14 Ocak dönemine denk gelen tutar için 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının

kullanılmayıp 630 Giderler Hesabının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu hatalı kayıt sonucunda, İdarenin 630 Giderler Hesabının kullanılması nedeniyle faaliyet sonuçları hesaplanan tutar kadar fazla, 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı da aynı tutarda az görünüp mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği etkilenmiştir.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde gerekli düzeltme İşlemleri yapılacaktır denilmiştir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, İdarece Aralık ayının 15'inde yapılan maaş ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine karşılık gelen tutarlarının 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı'nda izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Kalkınma Ajansı Payının Kamu İdareleri Payları Hesabında İzlenmemesi

Kamu idaresi tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansına ödenen katılım payının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un “Gelirler ve yönetilecek fonlar” başlıklı 19'uncu maddesinde; ajanslara, il özel idareleri için bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında payın cari yıl bütçesinden aktarılacağı, Cumhurbaşkanı'nın il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanun'da belirlenen oranına kadar indirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Hesaplanan ve ödenen payın nasıl muhasebeleştirileceği ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde gösterilmiştir. Yönetmelik'in, 363 Kamu İdare Payları Hesabı ile ilgili 276 ve 277'nci maddelerinde; hesabın bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı, bütçe geliri olarak tahsil edilip özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak yazılırken 630 Giderler Hesabına borç yazılacağı, kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların ise bu hesaba borç ve ilgili hesaplara alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda, 363 Kamu İdareleri Payları Hesabının bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince

diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı belirtildiğinden, 5449 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi gereği ödenmesi gerekli olan katılım paylarının bu hesapta muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak, yapılan incelemede Kamu idaresi tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansına 2025 yılı payı olan 1.767.114,73 TL'nin öncelikle 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına kaydedilip bu hesaptan çıkışının yapılması gerekirken, bu hesap kullanılmaksızın doğrudan 630 Giderler Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde takibi yapılacaktır denilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtildiği üzere, İdare tarafından ilgili yıl içerisinde aktarılması gereken kalkınma ajansı payının 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 3: İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

İdare bünyesindeki işçiler için cari yıl kapsamında kıdem tazminatı ayrılmadığı ve yılı içinde emekli olan işçiye ödenen kıdem tazminatlarının mevcut karşılıklardan düşülmeyerek doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında; işçiye hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence son ücret üzerinden 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na ilişkin "Hesabın Niteliği" başlıklı 281'inci maddesinde; bu hesabın belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, "Hesabın İşleyişi" başlıklı 282'nci maddesinde; vadeleri bir yılın altına düşen ve faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatı tutarlarının bu hesaba alacak, 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na borç; ödenen tazminatların bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili hesaplara alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na ilişkin "Hesabın Niteliği" başlıklı 330'uncu maddesinde; ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının bu hesapta izleneceği, "Hesabın İşleyişi" başlıklı 331'inci maddesinde ise hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarlarının bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabı'na borç; vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıklarının ise 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na borç, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'na alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmünden; Kamu İdaresinin, bünyesindeki işçiler için kıdem tazminatı ödeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ilgili Yönetmelik'in yukarıda ifade edilen hükümleri çerçevesinde bu ödemeler için karşılık ayrılması gerekmektedir. Bu karşılıklar ise 372/472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'nda izlenecek olup kıdem tazminatı ödemeleri gerçekleştiğinde ise ilgili karşılık hesaplarından çıkış kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, kurum bünyesinde çalışan sürekli işçiler ile personel şirketinden hizmet alımı kapsamında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatları için herhangi bir karşılık ayrılmadığı ve 2025 yılında emekli olan işçilere ödenen toplam 7.597.798,94 TL kıdem tazminatının, kıdem tazminatı karşılık hesaplarından düşülmeden doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

Kamu İdaresi tarafından bünyesindeki işçiler için çalışma süreleri dikkate alınarak her yılın sonunda kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması, bu karşılıkların 372/ 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'nda izlenilmesi ve kıdem tazminatı ödemelerinin söz konusu karşılık hesapları kullanılarak yapılması gerekmektedir.

BULGU 4: Enflasyon Düzeltmesinin Yapılmaması

İdarenin 2023, 2024, 2025 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi işleminin yapılmaması nedeniyle mali tablodaki verilerin gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.

23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Enflasyon Düzeltmesi" başlıklı 30'uncu maddesinde; kapsama dâhil kamu idarelerinin, içinde bulunulan hesap dönemi dâhil son üç hesap döneminde fiyat

endeksindeki artışın %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarında yer alan parasal olmayan kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutacağı ifade edilmiş olup aynı maddenin devamında, parasal ve parasal olmayan kalemleri ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden Bakanlık tarafından "Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması" konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85), 16.12.2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete'de 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ'in "Enflasyon düzeltmesi işlemleri" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında; Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kapsamdaki kamu idarelerinde enflasyon düzeltmesi yapılması için içinde bulunulan hesap dönemi dahil son üç hesap döneminde fiyat endeksindeki artışın %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması gerektiği ve bu kamu idarelerinin 31.12.2023 tarihli mali tablolarının söz konusu şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı, ikinci fıkrasında ise Tebliğ'in 1 No.lu ekinde yer alan parasal olmayan kalemlere enflasyon düzeltmesi uygulanacağı ifade edilmiştir. Söz konusu ekte enflasyon düzeltmesi uygulanacak kalemler burada sayılmıştır. İlgili madde hükmünün dördüncü fıkrasında ise Enflasyon düzeltmesi yapılan yıldan sonraki yıllarda enflasyon düzeltmesi şartlarının bulunması halinde önceki yıl enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş kalemlerin, taşıma katsayısı kullanılarak düzeltileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, İdare tarafından 2023 ve 2024 yılları sonunda enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmadığı ve bu nedenle 2025 yılında güncellemenin taşıma katsayısı doğrultusunda yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

Sonuç olarak, mali tabloların enflasyon etkilerinden arındırılarak raporlama tarihindeki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulmasını sağlamak üzere ilgili hesaplara enflasyon düzeltmesinin uygulanması gerekmektedir.

BULGU 5: Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Ek Karşılık Primlerinin İlgili Hesapta Muhasebeleştirilmemesi

Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna taksitler halinde ödenen ek karşılık primlerinin bilanço hesaplarında izlenmediği tespit edilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı 81 inci maddesinin (h) bendinde; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malûllük aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20'si oranında ek karşılık primi alınacağı, ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödeneceği hükmü bulunmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabına dair "Hesabın niteliği" başlıklı 278 inci maddesinde bu hesabın, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilen vergi ve diğer yükümlülüklerin erteleme veya taksitlendirme vadesinin bir yılı aşmayan kısımlarının izlenmesi için kullanılacağı belirlenmiştir.

Yapılan incelemede, 2025 yılı içerisinde tahakkuku gerçekleştirilerek altı eşit taksitle ödenmesi gereken ek karşılık primi ödemelerinin tahakkuk ayını müteakip aylarda ödenecek olan kısımlarının taksitlendirilmiş bir yükümlülük niteliğinde olduğu ancak bu tutarların 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmediği, taksit tutarları ödendiğinde 630 Giderler hesabına kaydedildiği görülmüştür. Söz konusu tutar 840.000,00 TL olup aynı zamanda idarenin bilanço ve faaliyet sonuçları tablosunda meydana gelen sapmayı göstermektedir.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde gerekli düzeltme İşlemleri yapılacaktır denilmiştir.

Kurumun yükümlülüklerinin mali tablolarda izlenebilmesi açısından ek karşılık primlerinin ayrılması ve ödenmesinde Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ilgili hesap grubunda izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 6: Türkiye Vilayetler Birliğine Aktarılan Payların Kamu İdareleri Payları Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

Türkiye Vilayetler Birliğine aktarılan payların 363 Kamu İdareleri Payları Hesabında izlenilmeden doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun "Birliğin gelirleri başlıklı" 15'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma paylarının birliğin gelirlerinden olduğu belirtilmiştir. Türkiye Vilayetler Hizmet Birliği Tüzüğü'nün "Birliğin gelirleri" başlıklı 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına ilişkin "Hesabın niteliği" başlıklı 276'ncı maddesinde; bu hesabın, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Hesabın işleyişi" başlıklı 277'nci maddesinde ise; bütçe geliri olarak tahsil edilip özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların bu hesaba alacak; bu hesapta kayıtlı tutarlardan nakden veya mahsuben ödenen tutarların bu hesaba borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına alacak kaydedilmesi ve ödeneceği zaman bu hesaptan çıkışının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yapılan incelemede, 2025 yılında Türkiye Vilayetler Birliğine 2 taksit halinde (1.715.640,34 TL) aktarılan payın öncelikle 363 Kamu İdareleri Payları Hesabına kaydedilip bu hesaptan çıkışının yapılması gerekirken, bu hesap kullanılmaksızın doğrudan 630 Giderler Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde takibi yapılacaktır denilmiştir.

İdare tarafından Türkiye Vilayetler Birliğine aktarılacak paylar için 363 Kamu İdareleri Payları Hesabının kullanılması gerekmektedir.

BULGU 7: Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda Yer Alan Dönem Faaliyet Sonucu Tutarlarının Farklı Olması

Kamu İdaresinin 31.12.2025 tarihli bilançosunda yer alan 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı ile faaliyet sonuçları tablosunda yer verilen dönem olumlu faaliyet sonucunun uyumlu olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabına ilişkin "Hesabın niteliği" başlıklı 361'incü maddesinde; bu hesabın, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılacağı, "Hesabın işleyişi" başlıklı 362'incü maddesinde ise; dönem sonunda Faaliyet sonuçları hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda bakiye tutarının bu hesaba alacak, 690 Faaliyet Sonuçları Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 690 Faaliyet Sonuçları Hesabına ilişkin "Hesabın işleyişi" başlıklı 376'ncı maddesinde; gelirler hesabı ile giderler hesabının yılsonunda bu hesaba devri sonucunda bu hesabın alacak bakiyesi vermesi durumunda, bakiyesinin bu hesaba borç, 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, dönem sonunda 690 Faaliyet Sonuçları Hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda söz konusu tutarın 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabına aktarılması ve aktarılan bakiyelerin birbiri ile eşit olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin 2025 yılı faaliyet sonuçları tablosunda dönem olumlu faaliyet sonucu (+) 553.284.521,58 TL iken bilançoda yer alan 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabının ise (+) 210.870.696,15 TL olduğu, dolayısıyla mali tablolarda 342.413.825,43 TL'lik hata bulunduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 532.731.898,24 TL olarak düzeltilmiş olup, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılacağını belirtmektedir. Ancak, en son gönderilen faaliyet sonuçları tablosu ve bilanço incelendiğinde, 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı (-) 1.103.824.249,76 TL, 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 531.424.830,19 TL olarak gözükmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu mali tablolarda 572.399.419,57 TL hata bulunmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından sunulan yıl sonu bilanço ve faaliyet sonuçları tablosunun birbiri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Nakdi Teminat Kesintilerinin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

İdarenin yapım işlerine ilişkin hakediş ödemelerinden yapılan nakdi teminat kesintilerinin 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine 333 Emanetler Hesabında muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmeli Yapım İşlerinde Tip Sözleşme'nin "Geçici kabul noksanları" başlıklı 30.1. maddesinde,

"Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3'üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir."

Birim Fiyatlı Yapım İşlerine İlişkin Tip Sözleşme'nin 30.2. maddesinde ise, *"Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5'i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5'i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez."* düzenlemeleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan tip sözleşmelerdeki düzenleme gereğince, düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3 veya %5 oranındaki kısmı tutulmaktadır. Diğer yandan, yapılması gereken kesintiler kadar teminat mektubu da alınabilmektedir. Burada, esas olan yapılan işin tam karşılığının bütçe gideri olarak muhasebeleştirilmesi, ödemenin kesinti yapılmış şekilde gerçekleştirilmesi ve tutulan kısmın yine bir ödeme/borç yükümlülüğü içermesi nedeniyle muhasebeleştirilmesidir. Bu durumda, geçici kabul noksanları ve hakkediş ödemesi fiyat farkından kaynaklı nakdi teminat kesintilerinin idarenin mali tablolarında gözükmesi gerektiği açıktır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 257'nci maddesinde bu hesabın; mevzuatları gereği belirli olmayan bir vade ile, vadesiz ve/veya bir yıldan kısa vade ile nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılacağı, vadesi belli olmayan depozito ve teminatların bu hesaba kaydedileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Hesaba ilişkin işlemler" başlıklı 258'inci maddesinde ise; *"Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. İhale teminatları 1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen* kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir. Bu hesapta yer alan tutarlardan, mevzuatı uyarınca ödenmemiş sigorta primleri ve gecikme zamları karşılığı olarak, ilgili sosyal güvenlik kurumunun bildirmesi üzerine yüklenicilere geri verilmeyerek tutulanlar, kurumun ilgili şube veya bürosunun hesabına gönderilir." denilmektedir.

İdarenin hesap ve işlemleri incelendiğinde; yapım işlerine ait hakediş ödemeleri yapılırken geçici kabul noksanlıkları ve hakkediş fiyat farkları için alınan nakdi teminat kesintilerinin (%6) ödeme emri belgeleri üzerinden yapıldığı ve söz konusu kesintilerin 333 Emanetler Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

Teminat niteliğinde olan nakdi teminat kesintilerinin 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Kişilerden Alacaklar Hesabında Bulunan Alacakların Takip ve Tahsil İşlemlerinin Yapılmaması

İdarenin 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında bulunan alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yılı içerisinde yapılmadığı, tahsil süresi geçen ve zamanaşımına uğrayan alacakların tespitinin yapılmadığı, faiz işlenmediği ve kayıt tutulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 74'üncü maddesinde;

"Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar" denilmektedir.

5018 sayılı Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı 74'üncü maddesi ile bir yandan 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran

haller benimsenirken bir yandan da 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen zamanaşımının başlaması ve bitmesindeki ilke ve esaslar benimsenmiştir.

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, haksız suretle mal ediniminden dolayı açılacak dava, zarar görenin verdiğini geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Söz konusu Kanuna göre zamanaşımı, alacağın vadesinin geldiği tarihten itibaren başlayıp; alacağın vadesinin dolması bir bildirime bağlı ise zamanaşımı, bu bildirimin yapılabileceği günden itibaren işlemeye başlamaktadır.

Yukarıda açıklanan esaslara göre; vezne, mutemet, tahsildar ve ambar açıklarında açığın öğrenildiği; yersiz ödemelerde dairesinin bildirmesi üzerine muhasebe biriminin öğrendiği; öğrenim giderleri gibi sözleşmeye bağlı alacaklarda taahhüdün bozulduğu, ilama bağlı alacaklarda ilamın borçluya tebliğ edildiği; harcama yetkilisi mutemedi avanslarından doğan alacaklarda ilgili kanununda belirtilen mahsup süresinin bittiği, yolluk avanslarından doğan alacaklarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda belirtilen mahsup sürelerinin dolduğu tarih, zamanaşımının başlangıcıdır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 111'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde;

"g) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi alacaklar: Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

…

Borçlar Kanunu'na tabi olan alacaklar: Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olup, Borçlar Kanunu'na göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, haksız suretle mal ediniminden dolayı açılacak dava zarar görenin verdiğini geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten başlayarak 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Söz konusu Kanuna göre zamanaşımı, alacağın vadesinin geldiği tarihten itibaren başlar; alacağın vadesinin dolması bir bildirime bağlı ise zamanaşımı, bu bildirimin yapılabileceği günden itibaren işlemeye başlar.

h) 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde düzenlenen kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslarda Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucu kamu idaresine verdikleri zararların tahsilinde, 5018 sayılı Kanunun 71'inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır." denilmektedir.

Yapılan incelemede; 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında 2025 yılına alacak bakiyesi olarak devreden 149.692,02 TL tutarında kişi borcu bulunduğu, bunların birçoğunun personelden kaynaklanan alacaklar olduğu ancak İdare tarafından devreden bu kişi borcu kayıtları ile ilgili olarak zamanaşımı sürelerine ilişkin bir çalışmanın yapılmadığı, faiz işlenmediği ve kayıt tutulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

Sonuç olarak idare tarafından kişi borcuna alınan kayıtların tutulması ve zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 10: Geçici Kabulü Yapılan Yapım İşlerinin İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

Kamu İdaresi tarafından Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda kayıtlı olan yatırımlardan tamamlananların ilgili duran varlık hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Hesabın niteliği" başlıklı 204'üncü maddesinde; 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Hesabın işleyişi" başlıklı 205'inci maddesinin (b) bendinde; tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların bu hesaba alacak, ilgili maddi duran

varlık hesabına borç kaydedileceği ifade edilerek, bu hesabın yapımı süren yatırımlar için yapılan giderleri izlemek maksadıyla kullanılacağına açıklık getirilmiş, tamamlanan yatırımlardan bu hesapta izlenenlerin de bu hesaba alacak kaydedilmek suretiyle hesaptan çıkarılma yöntemi ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda yer alan 297.266.680,95 TL tutarındaki yapım işlerinin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı belli olmadığı için ilgili varlık hesaplarına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde gerekli düzeltme İşlemleri yapılacaktır denilmiştir.

Mevzuatta belirtilen aktarma işlemlerinin yapılmaması Kamu İdaresinin halen yürütmekte olduğu yatırımların gerçek değerinin mali tablolarda olduğundan fazla görünmesine yol açtığı gibi bu yatırımların tamamlanması ile aktarılacağı ilgili varlık hesaplarının da olduğundan daha az görünmesine neden olmaktadır.

BULGU 11: Kamu İdaresinin hissedar Olduğu Şirketteki Sermaye Payı Tutarının Kayıtlarda Yer Almaması

Kilis il özel idaresinin doğrudan hissedarı olduğu personel limited şirketindeki sermaye tutarının, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 181'inci maddesinde; 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 182'nci maddesinde ise, mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştiraklerin gerçeğe uygun değerleri ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedileceği, sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan mezkur hesapta kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının işleyişini açıklayan 185'inci maddesine göre de sermaye taahhüt tutarlarının 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına borç, 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına alacak kaydedilmesi ve bu taahhütler yerine getirildiğinde ise ilgili tutarların 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına borç, taahhüdün yerine getirilme şekline göre ilgili hesaplara alacak; diğer taraftan 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilmelidir.

Yapılan incelemede; İdarenin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Kilis İl Özel İdaresi Personel Şirketindeki toplam sermaye tutarının 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında kayıtlı olmadığı; ayrıca 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının da olmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde gerekli düzeltme İşlemleri yapılacaktır denilmiştir.

İdarenin hissesi bulunan Şirkette toplam 20.000,00 TL ödenmiş sermayenin olduğu; ancak kurumun 2025 yılı dönem sonu bilançosunda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına ve 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına şirketteki sermaye tutarının kaydedilmediği görülmüştür. Söz konusu durum bilançoda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 20.000,00 TL eksik gösterilmesine sebebiyet vermiştir.

BULGU 12: Kuruma Ait Gayrimenkuller İçin Yapılan Yapım, Bakım ve Onarım Giderlerinin İlgili Hesaplara Kaydedilmeden Doğrudan Giderleştirilmesi

Kurumun mülkiyetinde bulunan binaların ve yolların; yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan harcamaların, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabına kayıt edilerek doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabının niteliği ve işleyişinin izah edildiği 190,191,192 ve 193'üncü maddelerinde aynen;

"*251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı*

Hesabın niteliği

MADDE 190 – (1) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 191 – (1) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

a) Borç

1) Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen yeraltı ve yer üstü düzenlerine ilişkin tutarlar yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, bu hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

2) Bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinin iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama tutarları, bir taraftan bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

3) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden yeraltı ve yerüstü düzenleri tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

4) Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabında kayıtlı tutarların yılsonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç, 698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabına alacak kaydedilir.

5) Tahsise konu edilen yeraltı ve yerüstü düzenleri tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.

6) Tahsis edilen yeraltı ve yerüstü düzenlerinden tahsisi kaldırılanlar maliki kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Satılan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedeli 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin, kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedelinden doğan alacaklar ilgisine göre 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen yeraltı ve yerüstü düzenleri kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak; ayrılmış amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

4) Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda, alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

5) Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinden, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

6) Tahsise konu edilen yeraltı ve yerüstü düzenleri tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.

7) Tahsisli kullanılan yeraltı ve yerüstü düzenlerinden tahsisi kaldırılanlar tahsisli kullanan kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir.

252 Binalar hesabı

Hesabın niteliği

MADDE 192 – (1) Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 193 – (1) Binalar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

a) Borç

1) Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binaların maliyet bedeli bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

2) Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen bina yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, bu hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedilir.

3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı binalardan envanteri yapılanların tespit edilen değerleri bu hesaba borç, 500-Net Değer/Sermaye Hesabına alacak kaydedilir.

4) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

5) Binalar hesabında kayıtlı tutarların yılsonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba borç, 698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabına alacak kaydedilir.

6) Tahsise konu edilen binalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.

7) Tahsis edilen binalardan tahsisi kaldırılanlar maliki kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Satılan binaların, bir taraftan kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına, satış bedeli 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumsuz fark ve mevzuatı gereğince diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan satış bedelinden bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

2) Taksitle satılan binaların, kayıtlı değeri bu hesaba, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumlu fark 600-Gelirler Hesabına alacak, satış bedelinden doğan alacaklar ilgisine göre 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, satış bedeli ile net değeri arasındaki olumsuz fark 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

3) Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen binaların kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak; birikmiş amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

4) Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda, alacak tutarı tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere bu hesaba alacak, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

5) Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı binalardan, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler, kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılmış olan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, kalanı 630-Giderler Hesabına borç kaydedilir.

6) Her ne surette olursa olsun yıkılarak bina olma vasfı ortadan kalkan binalar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba alacak, ayrılan amortisman tutarı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, borç kaydedilir. Bu işlem sonucu arsa ve arazi niteliği kazanan yerler takdir edilen değerleri üzerinden giderler hesabı yerine ilgili hesaplara kaydedilir.

7) Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.

8) Tahsisli kullanılan binalardan tahsisi kaldırılanlar tahsisli kullanan kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir." Denilmektedir.

Diğer yandan, Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin 47 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde; duran varlıklardan hangilerinin amortisman ve tükenme payına tabi tutulacağı belirtilmiş olup bu Tebliğ'in 4'üncü maddesinde, duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi değerlerinin maliyet bedeli olacağı; maliyet bedelinin ise bir varlığın satın alınması, imal edilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin yekûnu olacağı, bir varlık için yapılan harcamaların kayıtlı değerine ilave edilmesi halinde amortisman hesaplamasının varlığın yeni değeri üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Kurumun sahibi olduğu binalar ve yolların; ilk kez yapımı, mevcut olanların bakımı, onarımı, iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veyahut veriminin arttırılması maksadıyla yapılan her türlü harcamanın, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252 Binalar Hesabında izlenmeyerek 630 Giderler Hesabı vasıtası ile doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiş olup bu sebeple, mali tablolarda 251 ve 252 no.lu hesapların gerçek değerlerinden az görüldüğü, 630 Giderler Hesabının ise aynı tutarda fazla yer aldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde takibi yapılacaktır denilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtildiği üzere, Kurumun mülkiyetinde bulunan binaların ve yolların; yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan harcamaların, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabı Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 13: Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması

İdarenin Envanterinde kayıtlı maddi duran varlıklar, taşıtlar, tesis, makine ve cihazlar için muhasebe kayıtlarında amortisman ayrılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 25 Maddi duran varlıklar hesap grubuna ilişkin işlemleri düzenleyen 187'nci maddesinde amortismana tabi varlıkların neler olduğu, bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranlarına ilişkin esas ve

usullerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği, ayrılan amortismanların nasıl muhasebeleştirileceği ve varlıkların amortisman hesaplanmasına esas alınacak değerinin nasıl tespit edileceği ile ilgili hususlar hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik'in 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabının niteliği düzenleyen 202'nci maddesinde de bu hesabın maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda çıkarılan 47 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin "Amortisman ve tükenme payı ayırma yöntemi" 5'inci maddesinde duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yönteminin uygulanacağı, bu yönteme göre varlıklar için amortisman ve tükenme payının varlığın yararlanma süresine göre belirlenen oranlarda her yıl eşit olarak ayrılacağı hususu düzenlenmiştir.

Aynı Tebliğ'in "Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları" başlıklı 6'ncı maddesinde ise amortisman ve tükenme payı süresinin duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlayacağı, bu sürenin yıl olarak hesaplanması için "1" rakamının bu Tebliğ ekinde belirtilen, varlığın yararlanma süresine göre belirlenmiş orana bölüneceği hükme bağlanmıştır. (Örnek: 1/0,20 = 5 yıl; 1/0,025 = 40 yıl)

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mahalli idareler tarafından her yıl envanterinde kayıtlı bulunan amortismana tabi maddi duran varlıklar için belirtilen yöntem ve usullerde amortisman ayrılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Tebliğ'de belirtilen usul ve yöntemler dikkate alınarak gerekli hesaplama işlemleri yapılmadığından İdare envanterinde kayıtlı bulunan bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, böylece 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının hatalı tutarlar içerdiği tespit edilmiştir. Mizanda belirtilen amortisman tutarının 664.363,06 TL olduğu; bu tutarın hangi maddi duran varlık üzerinden ne oranda alındığının belli olmadığı ve olması gerekenden çok düşük olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

Bu itibarla, İdarenin envanterinde kayıtlı bulunan maddi duran varlıklar için mevzuatında yer alan usul ve yöntemlere göre amortisman ayrılması gerekmektedir.

BULGU 14: Demirbaş Niteliği Taşıyan Varlıkların Doğrudan Giderleştirilmesi

Kilis İl Özel İdaresi tarafından satın alınan bazı taşınırların 255-Demirbaşlar Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin maddi duran varlıklara ilişkin 186'ncı maddesinde, bu hesap grubunun kurumca faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ile bunlara ilişkin birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliği'nin 198'inci maddesinde, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların 255 Demirbaşlar Hesabına kaydedileceği belirtilmiştir.

10/10/2024 tarihli 32688 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe Giren Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinde, taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedileceği belirtilmiştir. Maddenin devamında giriş ve çıkış kayıtları Varlık İşlem Fişine dayanılarak yapılacağı, giriş ve çıkış kayıtlarında satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli ile kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, satın alma suretiyle edinilen faydası bir yıldan fazla olan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi taşınırların teslim alındığı tarih itibari ile taşınır işlem fişi düzenleneceği ve 255 Demirbaşlar Hesabına maliyet bedeli ile kayıt yapılacağı, devir, bağış satılma veya tüketime verilmesi durumunda çıkış kayıtlarının yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, İdare tarafından Valilik Konağı için alımı gerçekleştirilen klima, havadar serinletici ac, ütü, kahve makinası, çay makinası vb bazı taşınırlar başta olmak üzere valilik konağı mutfağı için alınan demirbaşların tamamının 255- Demirbaşlar Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Diğer yandan alınan taşınırlara ilişkin Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında teslim alındığında düzenlenmesi gereken varlık işlem fişinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu taşınırların 255-Demirbaşlar Hesabı yerine 630-Diğer Mal ve Hizmet Alımları Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemleri yapılacak olup, takibi yapılacaktır denilmektedir.

İdare tarafından Valilik Konağı için alımı gerçekleştirilen klima, havadar serinletici ac, ütü, kahve makinası, çay makinası vb bazı taşınırlar başta olmak üzere valilik konağı mutfağı için alınan demirbaşların tamamının Demirbaşlar Hesabına kaydedilmemekle birlikte bu demirbaş alımlarının Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine de uymadığı görülmektedir.

Sonuç olarak, satın alma suretiyle edinilen taşınırların hatalı muhasebeleştirilmesi 255-Demirbaşlar Hesabının aynı tutarda eksik görünmesi yanında taşınır işlem fişlerinin düzenlenmemesi de söz konusu taşınır kayıtlarının eksik olması sonucuna neden olmaktadır.

BULGU 15: Tüketim Malzemelerinin Henüz Kullanılmadan Giderleştirilmesi Nedeniyle Taşınır Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması

İdarenin tüketim malzemelerini alım sonrası henüz tüketilmeden giderleştirdiği, bu durumun varlık işlem fişlerinde (VİF) fiili durumu yansıtmadığı, depo mevcudu ile muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk oluşturduğu ve envanter yönetimini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabın niteliğini düzenleyen 115'inci maddesinde, kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiş, hesabın işleyişini düzenleyen 116'ncı maddesinde ise tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilen veya kullanılan ilk madde ve malzemelerin 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi" başlıklı 30'uncu maddesinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin onaylı bir listesinin, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, İdare tarafından alımı yapıldıktan sonra 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabına kaydedilen tüketim malzemelerinin fiilen tüketilmediği halde 630 Giderler Hesabına kaydedilerek giderleştirildiği, bu işlemin fiili miktar ile muhasebe kayıtları arasında tutarsızlığa neden olduğu ve Varlık İşlem Fişlerinin (VİF) gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Tüketimi henüz gerçekleşmemiş malzemelerin muhasebe kayıtlarında çıkışının yapılması veya doğrudan giderleştirilmesi, depo fiili durumu ile kayıtların uyumsuz hale gelmesine de yol açmaktadır.

Diğer yandan İlk madde malzemelerin 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına giriş kaydı yapıldıktan sonra herhangi bir kullanım olmamasına rağmen ilgili hesaptan tamamen çıkarılması; İdarenin mali tablolarında 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının eksik bakiye vermesine, faaliyet sonuçları tablosunda ise 630 Giderler Hesabı'nın kullanıma henüz verilmemiş veya tüketilmemiş ilk madde malzeme bedelleri kadar fazla görünmesine neden olmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında önerilen mevzuat çerçevesinde düzeltme işlemi yapılarak takibi yapılacaktır denilmektedir.

Bu nedenle, tüketim malzemelerinin henüz kullanılmadan giderleştirilmemesi, muhasebe kayıtlarının doğru tutulması ve taşınır yönetiminin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, mali tablolar üzerinde hatalar oluşacak, envanter takibi sağlıklı yürütülemeyecek ve kayıtların güvenilirliği azalacaktır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Araç Muayenelerinde, Nakit Avans Alınmasına Rağmen Ödemelerin Kredi Kartı ile Yapılması Nedeniyle Hizmet Bedeli Ödenmesi

Özel İdarede bazı araç muayenelerinde nakit avans kullanılmasına rağmen, muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi sonucu hizmet bedeli adı altında ödemede bulunulduğu tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde;

"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. "

denilmekte olup mezkûr Kanun'un "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinin ikinci fıkrasında;

"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."

ifadesi yer almaktadır.

Dolaysıyla harcama yetkilileri kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından doğrudan doğruya sorumludurlar.

5018 sayılı Kanun'un "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı; *"kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması"* şeklinde tanımlanmış ve ikinci fıkrasında da;

"Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

(-.....)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

esas alınır." denilmektedir.

Bununla birlikte Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Kamu zararının belirlenmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kamu zararının belirlenmesinde, kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin de esas alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, alınan hizmet karşılığı olarak belirlenen

tutardan fazla ödeme yapılması ve yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme cezası ödenmesi durumunda kamu kaynaklarında eksilmeye neden olunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 11'inci maddesinde, devlet memurlarının görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları, 12'nci maddesinde de, devlet memurlarının görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorunda oldukları ve kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu açıklanmıştır.

5018 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesini (h) bendinde kamu giderinin; *"Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri"* ifade ettiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla kamu idareleri tarafından alınan hizmet bedelleri 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu gideri olarak ödenmektedir. Ancak alınan hizmet için ödenecek olan bedelden daha fazla ödeme yapılması 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu gideri olarak değerlendirilemeyecektir.

Yapılan incelemede Kilis İl Özel İdaresinde 2025 yılında araç muayeneleri için avans kullanıldığı halde bazı ödemelerin kredi kartı ile yapıldığı ve bunun sonucu olarak kredi kartı hizmet bedeli adında ödemelerde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında "Söz konusu tutar ilgililerinden tahsil edilerek İdaremiz hesaplarına aktarılmış ve söz konusu tutar tazmin edilmiş olup, Bundan sonraki süreçte daha titizlikle takip edilecektir" demektedir.

Araç muayeneleri için avans kullanılan harcamalarda kredi kartı kullanılmaması ve hizmet bedeli ödenmemesi gerekmektedir.

BULGU 2: Bazı Araçlarının Muayenelerinin Zamanında Yapılmaması

İdarede bazı araçlarının muayenelerinin zamanında yaptırılmadığı tespit edilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8 inci maddesi;

"*Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır*"

şeklindedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12'nci maddesinde, Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu, zararın ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümlerin uygulanacağı, ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararların, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödeneceğine ilişkin düzenlenme yapılmıştır.

657 sayılı Kanun'un12'nci maddesine istinaden 13/8/1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 27/671983 tarih ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilen Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik'te de memurlara yapılacak rücunun usul ve esasları düzenlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38'inci maddesinde de belediyenin hak ve menfaatlerini korumanın belediye başkanının görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir. Devlet memurları görevlerini yaparken gereken dikkat ve itinayı göstermek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Diğer taraftan devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması durumunda, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Kamu hukukuna tabi işler sebebiyle zarar gören kişilerin uğradıkları zararlar için bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açılmaktadır. Başvurulan mahkeme veya makamlarca verilen kararlar uyarınca ödenmesi gereken tazminatlar

ilgili kurumlarca ödenmektedir. Ancak, zararı ödeyen kurum genel hükümlere göre sorumlu memurlara rücu haklarını kullanabilecektir.

Yapılan incelemelerde idareye ait bazı araç muayenelerinin zamanında yaptırılmadığı görülmüştür. Araç muayenelerinin zamanında yapılması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, "muayene gecikmelerinin söz konusu araçların mekanik arızalarından dolayı gerçekleştiği yedek parça temin ve araştırması sürecinden dolayı yapım sürecinin devam etmesinden dolayı muayene günü elde olmayan ve hesaplanamayan sebeplerden dolayı gecikme yaşanmıştır" denilmektedir.

Araç muayenelerinin zamanında yaptırılarak gecikmeye yol açılmaması gerekmektedir.

BULGU 3: Taşınır İşlemlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yapılmaması

Fiilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevini yürütenlerin, mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri" başlıklı 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre taşınır kayıt yetkilileri, harcama birimlerince edinilen taşınırları sayarak, tartarak veya ölçerek teslim almak, giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek, tüketime veya kullanıma verilmesini sağlamak ve taşınır yönetim hesabını hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınırların korunması için gerekli tedbirleri almak, çalınma veya kayıp durumlarını bildirmek, stok kontrolü yapmak, kullanımda olan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, saymak ve malzeme ihtiyaç planlamasına katkı sağlamakla sorumludurlar. Bununla birlikte, ambarlarını devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamayacakları ve meydana gelen kayıplardan sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı maddede taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre taşınır kontrol yetkilileri, taşınır kayıt yetkilisinin hazırladığı taşınır mal yönetim hesabını ve ilgili belgeleri mevzuata ve mali tablolara uygunluk açısından kontrol etmek, yönetim hesabı cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınır kayıt yetkilileriyle birlikte düzenledikleri ve imzaladıkları belgelerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı ortak sorumluluk taşımaktadırlar.

Aynı maddenin birinci fıkrasına göre ilgili personelin Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği belirtilmiştir.

Yerinde yapılan incelemelerde, idarede taşınır kayıt yetkilisi olarak kâğıt üzerinde görevlendirme yapıldığı, ancak fiilen bu görevi farklı personelin yürüttüğü belirlenmiştir. Fiili olarak taşınır kayıt yetkilisi görevini yürüten personelin, varlık işlem fişlerini kontrol ve raporlama sağlayacak şekilde düzenlemediği, fişlerin fiili durumu yansıtmadığı ve taşınır kayıtlarının mevzuata uygun şekilde tutulmadığı görülmüştür. Ayrıca, taşınır kayıt yetkililerinin ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmadıkları, depo sayımlarını gerçekleştirmedikleri ve taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almadıkları tespit edilmiştir.

Taşınır kontrol yetkililerinin ise taşınır kayıt yetkilisinin gerçekleştirdiği işlemleri mevzuata uygunluk açısından kontrol etmedikleri ve bu doğrultuda herhangi bir denetim mekanizmasını işletmedikleri anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, hem taşınır kayıt yetkililerinin hem de taşınır kontrol yetkililerinin, taşınır işlemlerine ilişkin mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirecek seviyede yeterli bilgi ve niteliklere sahip olmadıkları görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde takibi yapılacaktır demiştir.

Sonuç olarak, taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin, Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen görev ve sorumlulukları fiilen yerine getirecek şekilde görevlendirilmesi yahut fiili olarak görev yapacak taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin atanması, ilgili görevlilere mevzuat ve sorumluluklarına ilişkin eğitim verilmesi, taşınır işlemlerine ilişkin kayıtların düzenli olarak tutulması ve raporlama sağlanarak denetim süreçlerinin etkin bir şekilde işletilmelidir.

BULGU 4: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Amacı Dışında Ödenek Aktarmalarının Yapılması

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereği İl Genel Meclisinin belirleyeceği esaslara uygun olarak Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin sunacağı Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projelerine bağlı işlerin haricinde genel giderler, yardım ve benzeri ihtiyaçları için Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarıldığı görülmüştür.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18'inci maddesinin 5'inci fıkrasında; "İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı,

köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu ödenek aktarımları 5302 sayılı Kanun'un giderlerle ilgili 43'üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtildiği üzere “İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar” olarak açıklanan ve il özel idaresi bütçelerine konulan ödeneklerden yapılan aktarmalardır. Ancak bu nitelikteki ödenek aktarımlarının ilkelerinin belirlenmesi ve bu esaslar çerçevesinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerince il özel idaresine yatırım planı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerinin sunulması gerekmektedir. Ancak bu çerçevede proje bazında ödenek aktarımı yapılabilecektir. Bu nedenle Köylere Hizmet Götürme Birliklerine bu kapsamda yapılan aktarmaların protokollerinde genel ifadeler kullanılması ve “ihtiyaç” vb. gibi gerekçelerle aktarma işlemine dayanak oluşturulması yerine, somut projelerin belirtilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde Kilis İl Özel İdaresi bütçesinden 5355 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun olmayan giderlerin olduğu ve bunlar için aşağıda tabloda gösterildiği üzere toplam 382.000,00 TL tutarında ödenek aktarıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, Önerilen Mevzuat Çerçevesinde gerekli düzeltme İşlemleri yapılacaktır denilmiştir.

Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gereği İl Genel Meclisinin belirleyeceği esaslara uygun olarak Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarılması önerilmektedir.

Tablo 6: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Ödenek Aktarmaları

Sıra no	Tarih	Yev.no	Aktarılan Birlik	Tutarı (TL)	Finans Tipi	Açıklaması
11	22.05.2025	38	Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği	190.000,00	05	Muhasebe işlemlerinde kullanmak üzere
22	18.04.2025	280	Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği	150.000,00	05	Yazılım Proğramı Alımı işi için

33	07.03.2025	456	Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği	42.000,00	05	Ödenek aktarımı

BULGU 5: Avans ve Kredilerin Mahsup Süresinde Kapatılmaması ve Süresinde Kapatılmayan Tutarlara Gecikme Zammı İşletilmemesi

İdare tarafından verilen avans ve kredilerin mevzuatta öngörülen süreler içerisinde kapatılmadığı ve süreyi aşanlara da gecikme zammı işletilmediği görülmüştür.

27.05.2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "16 Ön Ödemeler" başlıklı 123'üncü maddesinde; harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi giderler ve her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabileceği; ön ödemeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 35'inci maddesinde belirtilen ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

21.01.2006 tarih ve 26056 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Ön Ödemelerde Mahsup Süresi ve Sorumluluk" başlıklı 11'inci maddesinde, her mutemedin ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlü olduğu, mutemetlerin işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin mutemede verilen avansların mahsubu ile ilgili 125'inci maddesinde, mahsup edilmeyen mutemet avansları veya iade edilmeyen avans artığının mutemet adına 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına alınarak durumun mutemedin bağlı olduğu daireye bildirileceği ve bu mutemede varsa gecikme zammı dâhil avansın mahsubu yapılıncaya kadar bir daha avans verilemeyeceği veya adına kredi

açılmayacağı ayrıca mutemet hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Mali hizmetler şube müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan incelemede; harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans ve kredilerden bazılarının mevzuatta belirtilen sürelerde mahsup edilmediği ve süresinde mahsup edilmeyen bu avanslara gecikme zammının da uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağını bildirmişlerdir.

İdare tarafından verilen avans ve kredilerin mevzuatta öngörülen süreler içerisinde takip ve tahsilinin yapılması gerekmektedir.

BULGU 6: Elektrik, Doğalgaz ve Telekom Faturalarının Zamanında Ödenmemesi

Kilis İl Özel İdaresinin çeşitli birimlerinde kullanılan elektrik, doğalgaz, telefon ve internete ilişkin faturaların zamanında ödenmemesinden dolayı faturalarla ilgili gecikme cezaları ödenmesi yanında faturalarda eski borç tutarlarının yer aldığı da tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde;

"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. "

denilmekte olup mezkûr Kanun'un "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinin ikinci fıkrasında;

"Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur."

ifadesi yer almaktadır.

Dolaysıyla harcama yetkilileri kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından doğrudan doğruya sorumludurlar.

5018 sayılı Kanun'un "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı; *"kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması"* şeklinde tanımlanmış ve ikinci fıkrasında da;

"Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

(-.....)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

esas alınır." denilmektedir.

Bununla birlikte Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Kamu zararının belirlenmesi" başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kamu zararının belirlenmesinde, kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin de esas alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, alınan hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması ve yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme cezası ödenmesi durumunda kamu kaynaklarında eksilmeye neden olunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 11'inci maddesinde, devlet memurlarının görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları, 12'nci maddesinde de, devlet memurlarının görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorunda oldukları ve kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu açıklanmıştır.

5018 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesini (h) bendinde kamu giderinin; *"Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri"* ifade ettiği belirtilmiştir. Dolayısıyla kamu idareleri tarafından

alınan hizmet bedelleri 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu gideri olarak ödenmektedir. Ancak alınan hizmet için ödenecek olan bedelden daha fazla ödeme yapılması 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu gideri olarak değerlendirilemeyecektir.

Yapılan incelemede Kilis İl Özel İdaresinde 2025 yılında elektrik, doğalgaz ve telekom faturalarının zamanında ödenmediği ve faturalarda önceki döneme ait borç tutarlarının olduğu tespit edilmiştir.

Diğer yandan elektrik ve doğalgaz faturalarının zamanında ödenmediği ve gecikme bedelleri ödendiği görülmektedir.

Valilik konağına ait doğalgaz faturalarının zamanında ödenmemesi nedeniyle gecikme bedelleri ödendiği görülmüştür.

24.12.2025 tarih ve 2897 nolu Ödeme Emri Belgesinde 234.529,00 TL tutarında Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. faturası ödemesi ekinde yer alan;

Düzenlenme tarihi 06.11.2025 ve son ödeme tarihi 17.11.2025 olan 2499545 sözleşme nolu faturada 9.268,45 TL tutarında gecikme bedeli,

Düzenlenme tarihi 05.11.2025 ve son ödeme tarihi 17.11.2025 olan 2301540 sözleşme nolu faturada 11.354,29 TL tutarında gecikme bedeli

Düzenlenme tarihi 01.12.2025 ve son ödeme tarihi 11.12.2025 olan 2301540 sözleşme nolu faturada 206,26 TL tutarında gecikme bedeli,

Düzenlenme tarihi 09.12.2025 ve son ödeme tarihi 15.12.2025 olan 2499545 sözleşme nolu faturada 4.029,97 TL tutarında gecikme bedeli,

Düzenlenme tarihi 11.11.2025 ve son ödeme tarihi 21.11.2025 olan faturada 926,58 TL tutarında gecikme bedeli,

Örnek olarak gösterilebilir.

11.12.2025 tarih ve 2794 nolu ÖEB ile 1.505.069,92 TL tutarındaki ödeme ekinde yer alan elektrik faturalarının tamamına yakınında da eski borçlar yer almakta olup, elektrik faturalarındaki gecikmeye örnek olarak gösterilebilir.

Türk Telekom faturalarında da önceki döneme ait çok sayıda ödenmemiş faturanın olduğu tespit edilmiştir.

Elektrik, Telekom ve doğalgaz faturalarında gecikmeye yol açmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Kamu İdaresi cevabında, "İdaremize ait elektrik, doğalgaz ve telekom faturalarına ilişkin borç bulunmamakta olup, önerilen mevzuat çerçevesinde titizlikle takibi yapılacaktır" denilmiştir.

Kamu idaresi cevabında özetle idarelerine ait gecikmiş faturalarının olmadığını ifade etmesine rağmen yapılan incelemede İdarede 2025 yılında elektrik, doğalgaz ve telekom faturalarının zamanında ödenmediği ve faturalarda önceki döneme ait borç tutarlarının olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda da açıkça ifade edildiği gibi Valilik konağına ait 24.12.2025 tarih ve 2897 nolu Ödeme Emri Belgesinde 234.529,00 TL tutarında Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. faturası ödemesi ekinde yer alan; düzenlenme tarihi 06.11.2025 ve son ödeme tarihi 17.11.2025 olan 2499545 sözleşme nolu faturada 9.268,45 TL gecikme bedeli, düzenlenme tarihi 05.11.2025 ve son ödeme tarihi 17.11.2025 olan 2301540 sözleşme nolu faturada 11.354,29 TL tutarında gecikme bedeli, düzenlenme tarihi 01.12.2025 ve son ödeme tarihi 11.12.2025 olan 2301540 sözleşme nolu faturada 206,26 TL tutarında gecikme bedeli, düzenlenme tarihi 09.12.2025 ve son ödeme tarihi 15.12.2025 olan 2499545 sözleşme nolu faturada 4.029,97 TL tutarında gecikme bedeli ve düzenlenme tarihi 11.11.2025 ve son ödeme tarihi 21.11.2025 olan faturada 926,58 TL tutarındaki gecikme bedelleri örnek olarak gösterilebilir.

Yine 11.12.2025 tarih ve 2794 nolu ÖEB ile 1.505.069,92 TL tutarındaki ödeme ekinde yer alan elektrik faturalarının tamamına yakınında da eski borçlar yer almakta olup, elektrik faturalarındaki gecikmeye örnek olarak gösterilebilir.

Türk Telekom faturalarında da önceki döneme ait çok sayıda ödenmemiş faturanın olduğu tespit edilmiştir.

Elektrik, Telekom ve doğalgaz faturalarında gecikmeye yol açmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve kamu zararının oluşumunun engellenmesini teminen söz konusu faturaların, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, zamanında ve eksiksiz ödenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Ön Mali Kontrol Süreçlerinde Hatalar Bulunması

İdare tarafından ön mali kontrol sisteminin kurulmadığı ve mevzuatında belirtilen tutarı aşan taahhüt evrakları ile sözleşme tasarılarının mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Kontrol ve Yönetimi Kanunu'nun "Ön Mali Kontrol" başlıklı 58'inci maddesinde; harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kontroller ve mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği ifade edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3'üncü maddesinde; ön mali kontrol, idarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrol olarak tanımlanmıştır.

14'üncü maddesinde; malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisinin malî hizmetler birimi yöneticisine ait olduğu, kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhlerinin malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanacağı belirtilmiştir.

17'nci maddesinde ise; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için beş milyon Türk Lirasını, yapım işleri için on beş milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbi olacağı, bu tutarlara katma değer vergisi dâhil olmayacağı, idarelerin belirlenen tutarlar içinde kalmak ve üst yöneticiden onay almak kaydıyla merkez ve taşra teşkilatı ile birimler bazında risk analizleri çerçevesinde farklı tutarlar belirlemeye yetkili olduğu, kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderileceği, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının, en geç on işgünü içinde kontrol edileceği, yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısının, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderileceği ifade edilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda, malî kontrol görevinin, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi

tarafından yerine getirileceği ifade edilmektedir.

Ön mali kontrol sürecinde gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Ayrıca malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilecektir.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk lirasını aşanların mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tâbi tutulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede sınırı geçen taahhüt evrakları ile sözleşme tasarılarının, mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrolünün yapılmadığı ve mali karar ve işlemlerin, mali hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilecek ön mali kontrol sürecine dâhil edilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin başlandığını bildirmişlerdir.

5018 sayılı Kanun ile amaçlanan kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve etkin olmasına yönelik olarak anılan ikincil mevzuat ile düzenlenen ön mali kontrol faaliyetinin mali hizmetler birimince yerine getirilmemesi kamu idaresinin söz konusu işlemlerinin doğru ve mevzuatına uygun yapılmaması riski doğuracaktır. Bu nedenle iç kontrol sisteminin kurulması ve ön mali kontrol faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Doğrudan Temin İle Yapılan Bazı Alımlarda Mevzuatın Öngördüğü Belgelerin Temin Edilmemesi

Bazı doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda sadece faturanın yer aldığı ve doğrudan temin kapsamında olması gereken diğer belgelerin olmadığı tespit edilmiştir.

11 Temmuz 2023 tarih ve 32245 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” in “Alımlara ilişkin uygulama esasları” başlıklı 4 üncü maddesi;

"(1) Alımlar, e-fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilir ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilir.

(2) Alımlar için onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben harcama yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

(3) Alımlar; ilan/duyuru yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması ve Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarının aranması zorunluluğu bulunmaksızın, harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilebilir. Fiyat araştırması, kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir.

(4) İdarelerce gerekli görülmesi halinde fiyat araştırması, ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Ancak yapım işlerine ilişkin fiyat araştırmasının, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslara göre yapılması zorunludur. Alımlarda fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat araştırması yapılması aşamasında bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alınması gerekmektedir.

(5) Teslimi, sunumu veya yapımı belli bir süreyi gerektiren alımlar ile Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunludur.

(6) Alıma ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bunlara ilişkin bilgi ve/veya belgeler EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin veya teyit edilebilir.

(7) Danışmanlık hizmetleri, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerden birinin gerçekleştiği durumlarda, bu Tebliğ hükümlerine göre temin edilebilir.

(8) Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve bu kişinin listede bulunduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaz. Aynı maddenin diğer

bentleri kapsamında yapılan alımlarda ise alım yapılacak gerçek veya tüzel kişiye ilişkin yasaklılık teyidi yapılmaz.

(9) Alım sonucuna ilişkin bilgilerin, en geç alımın yapıldığı ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(10) Bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, ihale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenebilir."

Hükümleri yer almaktadır.

Alım Süreci ile ilgili "Doğrudan temin kaydının yapılması" bölümünde yer alan 5 inci maddesinde ise;

"(1) Alımlar, idareler tarafından EKAP'a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulur.

(2) e-fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusuna ve/veya alıma teklif verecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bu kriter ve/veya teknik özelliklerin yer aldığı şartname ve benzeri belgeler ile sözleşme imzalanacak alımlarda bunlara ilaveten sözleşme tasarısının da kayıt işlemi esnasında EKAP'a yüklenmesi gerekir."

Duyuru ve davet başlıklı 6 ıncı maddesinde ise;

"(1) Alımlar, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak EKAP'ta duyurulabilir. Bu durumda, duyuru tarihi ve saati ile teklif verilebilecek son tarih ve saat arasında en az yirmi dört saatlik bir zaman aralığı bulunması gerekir.

(2) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olmayan duyurular yayımlanmaz.

(3) Duyuru yapılmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

(4) Alımlarda duyuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilere teklif vermeleri için davet yapılabilir. Davetin elektronik posta yoluyla, telefonla, faksla veya diğer iletişim yöntemleriyle ya da EKAP'a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere EKAP üzerinden yapılması mümkündür."

Hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, Valilik makamı tarafından verilen yemekler başta olmak üzere bazı doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda sadece

faturanın yer aldığı, mevzuat çerçevesinde yer alması gereken diğer belgelerin olmadığı görülmüştür.

Yukarıdaki mevzuatta açıkça ifade edilen " *Alımlar için onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben harcama yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur."* hükmüne rağmen, doğrudan teminle ilgili belgelerde fiyat araştırması ile ilgili belgelerin olmadığı ve onay belgesine eklenmediği görülmüştür.

Doğrudan teminin, harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gerçekleştirilebilir açık hükmüne rağmen bunun da yer almadığı görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında "Yapılacak olan alımlarda önerilen mevzuat çerçevesinde titizlikle takibi yapılacaktır" denilmektedir.

Kamu İdaresi cevabında, yapılacak olan alımlarda önerilen mevzuat çerçevesinde titizlikle takibi yapılacağı belirtilmesine rağmen Valilik makamı tarafından verilen yemekler başta olmak üzere bazı doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda sadece faturanın yer aldığı ve doğrudan temin kapsamında olması gereken diğer belgelerin olmadığı, ancak yukarıdaki söz konusu mevzuatta yer alan diğer hususların da belgeler ekinde yer alması gerekmektedir. Diğer yandan söz konusu harcamaların büyük kısmının temsil tören, ağırlama ve tanıtım giderleri kaleminden yapıldığı da görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile "Temsil Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri" nin nasıl kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmesine rağmen İdarenin bu kullanımının söz konusu genelgeye uygun olmadığı da görülmektedir.

Valilik makamı tarafından verilen yemekler başta olmak üzere bazı doğrudan temin kapsamında yapılan alımlarda sadece faturanın yer aldığı ve doğrudan temin kapsamında olması gereken diğer belgelerin olmadığı, ancak yukarıdaki söz konusu mevzuatta yer alan diğer belgelerin de belgeler ekinde yer alması gerekmektedir.

BULGU 9: Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Kilis İl Özel İdaresi tarafından vadeli mevduat hesaplarında tahakkuk eden faiz gelirlerinin net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği, banka tarafından faiz geliri üzerinden yapılan stopaj kesintisinin muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Gayri safilik ilkesi" başlıklı 39'uncu maddesinde; gelir ve giderlerin, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri" başlıklı 6'ncı maddesinde ise; kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemlerinin, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izleneceği, söz konusu hesapların bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsus olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde, muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek banka hesabına aktarılan faiz tutarlarının 102 Banka hesabına, tevkifat tutarlarının 630 Giderler hesabına borç; faiz tutarının içinde bulunulan aya ait kısmının 600 Gelirler hesabına, geçmiş aylara ait kısmı 181 Gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedileceği; ayrıca 102 Bankalar hesabına aktarılan tutarın tamamının 805 Gelir yansıtma hesabına borç, 800 Bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik'in düzenlemesine göre, tahakkuk eden faiz gelirleri stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden 600 Gelirler hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderleri de 630 Giderler hesabında muhasebeleştirilmelidir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 147, 148 ve 149'uncu maddelerinde 181- Gelir tahakkukları hesabına kaydedilmesi gereken işlemler açıklanmıştır. Buna göre; tahakkuk ettirilmiş gelirlerden kaynaklanan ancak içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında istenebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili oldukları aylarda tahsil edilmek üzere, dönen ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurum alacakları hesaplarında kayıtlı alacaklara ilişkin olarak ay sonlarında hesaplanan ve içinde bulunulan faaliyet döneminin gelecek aylarında tahsil edilecek olan işlemiş faiz geliri alacakları, Aralık ayına ait olarak tahakkuk ettirilen faiz geliri alacaklarından takip eden faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler geçici mizandan önce bu hesaba kaydedilir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmelik'in 102 Banka hesabının işleyişini düzenleyen 57'nci maddesinin (6) nolu bendinde, "*6) Muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalarca tahakkuk ettirilerek banka hesabına aktarılan faiz tutarları bu hesaba, tevkifat tutarları 630 Giderler hesabına borç, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait kısmı 600 Gelirler hesabına, geçmiş aylara ait kısmı 181 Gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir. Banka hesabına aktarılan tutarın tamamı aynı zamanda 805 Gelir yansıtma hesabına borç, 800 Bütçe gelirleri hesabına alacak kaydedilir,*" hükmü öngörülmüştür.

Yapılan incelemede, vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlerin stopaj kesintisi sonrası oluşan net tutarının, aynı rakamlar üzerinden hem 600 Gelirler hesabına hem de 800 Bütçe gelirleri hesabına kayıt edildiği, yapılan stopaj kesintisinin muhasebe kayıtlarında yer almadığı bunun sonucunda 181 Gelir tahakkukları hesabı ile faaliyet sonuçları tablosunun eksik bilgi içermesine neden olunduğu tespit edilmiştir.

Kamu İdaresi Cevabında, Önerilen mevzuat çerçevesinde gereken kayıt işlemleri yapılarak, takibi yapılacaktır denilmektedir.

Sonuç olarak, anılan mevzuat hükümleri uyarınca tahakkuk eden faiz gelirlerinin 600 Gelirler hesabına gayrisafi tutar üzerinden, 800 Bütçe gelirleri hesabına ise stopaj yapıldıktan sonraki net tutar üzerinden kayıt edilmesi, ayrıca stopaj kesintisinin de 630 Giderler hesabında gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 10: Vekâlet Ücreti Dağıtımında Mevzuatta Belirlenen Esaslara Uyulmaması

Kilis İl Özel İdaresi lehine sonuçlanan dava takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretinin mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde yarı zamanlı sözleşmeli avukata ödendiği, vekâlet ücretlerinin %5'lik kısmının Hazineye gelir kaydedilmeyerek Kurum gelirine alınmadığı tespit edilmiştir.

İdarede hukuk birim müdürlüğünün olmadığı, 1 adet yarı zamanlı avukatla sözleşme imzalandığı görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 67'nci maddesinde;

"*Avukatlık ücretinin dağıtımı*

Madde 67- İl özel idaresi lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin, kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır." denilmektedir.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 18'inci maddesinde, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun'un yürürlükten kaldırıldığı, mevzuatta 1389 sayılı Kanun'a yapılan atıfların bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

659 sayılı KHK'nin 4'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasında;

"(6) Teşkilat kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre hukuk birimi kurulmayan idarelerde, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuk hizmetleri, istihdam edilen avukatlar tarafından yerine getirilir. İdarelerin merkez birimlerinde istihdam edilen avukatlardan birisi, üst yönetici onayı ile hukuk birimi amiri olarak görevlendirilir."

Anılan KHK'nın 6'ncı maddesinin 2'nci ve 5'inci fıkralarında;

"(2) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir."

(5) İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir."

Anılan KHK'nın 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde;

"*a) Vekâlet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55'i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40'ı eşit olarak ödenir.*

c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir." Denilmektedir.

2012/3327 sayılı BK Kararı ile kabul edilen "Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 3'üncü maddesinde;

"*Tanımlar*

Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Hukuk birimi: İdarelerde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,

b) Hukuk birim amiri: İdarelerin merkez teşkilatındaki hukuk biriminin amirini,

c) Hukuk hizmetleri: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri,

ç) Vekalet ücreti: Mahkemeler, hakemler veya icra daireleri tarafından idare lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ücreti, ifade eder."

Anılan Yönetmelik'in 5 ve 6'ncı maddelerinde;

"Vekalet ücreti ödenecekler

Madde 5- İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili kılınanlardan aylık ücret ve tazminatları 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre ödenenler dışındaki hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara bu Yönetmelik kapsamında vekalet ücreti ödenir."

"*Ödenecek vekalet ücretinin limiti ve dağıtım şekli*

Madde 6- ...

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55'i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40'ı eşit olarak ödenir.

b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere (a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri tarafından paylaştırılır.

c) Dağıtımı yapılmayan %5'lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir."

Denilmektedir.

Yapılan incelemede 659 sayılı KHK'nın 14'üncü maddesinde ve 2012/3327 sayılı BKK ile kabul edilen Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde ödenecek vekalet ücretinin dağıtım şekli düzenlenmiştir. Buna göre; hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara vekalet ücreti ödenmektedir. Anılan maddelerde kimlere ödeneceği unvanlar bazında sayılmıştır.

Kamu İdaresi Cevabında Önerilen mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır denilmektedir.

2012/3327 sayılı BKK ile kabul edilen Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinde ödenecek vekâlet ücretinin dağıtım şekli düzenlenmiştir. (c) bendinde dağıtımı yapılmayan %5'lik kısmın muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla dağıtımı yapılamayacak %5'lik kısmın Hazine hesabına gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Emniyet Müdürlüğüne Tahsis Edilen Bazı Araçların Muayenelerinin Zamanında Yaptırılmaması

Kilis İl Özel İdaresi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen bazı araçların muayenelerinin yaptırılmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde;

"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,

kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ”

Denilmektedir.

İki kurum arasında düzenlenen 15.08.2019 tarihli protokolün 2 nci maddesine göre, tahsis edilen araçların mali zorunluluk sigortası, fenni muayenesi, bakım onarım ve akaryakıt gibi bilumum giderlerin tahsis edilen kurum tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda 10 araç İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 15.08.2019 tarihli tutanakla da İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Yapılan incelemede idare tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen bazı araçların muayenelerinin zamanında yaptırılmaması sonucu, kurum muayene gecikme faizi ödediği görülmüştür.

Kamu İdaresi Cevabında, "İlimiz Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Emniyet Müdürlüğünün araçların fenni muayene işlemlerini kendi bünyesinde yapmasından kaynaklanan muayene gecikmeleri Müdürlük ile TÜVTÜRK arasında yapılan yazışmalar ile ortadan kaldırılmıştır" denilmektedir.

Kurumun zarara uğramaması ve yapılan protokol hükümlerine uyulması için diğer kamu idarelerine devredilen araçların muayenelerinin ilgili kamu idaresi tarafından zamanında yaptırılarak, gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 12: Taşınır Mal Yönetim Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

İdarede harcama birimleri tarafından yıl sonu fiili taşınır sayımlarının yapılmadığı, taşınır mal yönetim hesabındaki taşınır mal yönetim hesabı cetvellerinin mevcut kayıtlar üzerinden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler” başlıklı 32’nci maddesinde, kamu idarelerine ait taşınırların, yıl sonlarında sayımının yapılacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca maddenin devamında, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlarından eksik olduğunun tespit edilmesi halinde kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve varlık işlem fişi;

fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise varlık işlem fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğunun sağlanacağı ve düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneğinin, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Taşınır mal yönetim hesabı" başlıklı 34'üncü maddesinde ise, taşınır mal yönetim hesabının; yıl sonu sayımına ilişkin sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen varlık işlem fişinin sıra numarasını gösterir tutanaktan oluşacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca taşınır mal yönetim hesabının nasıl hazırlanacağı, onaylatılacağı ve muhafaza edileceği ayrıntılı biçimde ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; yıl sonlarında taşınır sayımları tam olarak yapılmalı, ardından sayım tutanakları düzenlenmeli buna bağlı olarak da taşınır sayım ve döküm cetveli hazırlanarak muhasebe kayıtları ile fiziki durum karşılaştırılmalıdır.

Yapılan incelemede, bazı harcama birimlerinde yıl sonu taşınır sayımlarının fiilen yapılmadığı ve sayım tutanakları düzenlenmeden taşınır sayım ve döküm cetvellerinin hazırlandığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, önerilen mevzuat çerçevesinde takibi yapılacaktır denilmiştir.

Sonuç olarak, yıl sonu taşınır sayımlarının fiilen gerçekleştirilmesi, sayım tutanaklarının eksiksiz düzenlenmesi ve taşınır yönetim hesabının gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, taşınır kayıtlarının fiili durumdan farklı olması nedeniyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanamayacak, eksik ya da fazla taşınırların tespiti mümkün olmayacak ve mali raporlamada hatalara yol açarak idarenin hesap verebilirliğini zayıflatacaktır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarının Kullanılmadan Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılması	2017	Yerine Getirilmedi	Mevzuatın öngördüğü şekli ile bir düzeltme yapılmadığı görülmüştür.
Taşınır Hesaplarının Kurumun Mali Tablolarında Yer Alan Tutarları ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelleri Sonuçlarında Yer Alan Tutarlarının Uyumlu Olmaması	2017	Yerine Getirilmedi	Kayıtlar tam olarak yerine getirilmemiştir.
Yapılmakta Olan Yatırımların Kurum Mali Tablolarında Yer Almaması	2017	Yerine Getirilmedi	Düzeltme yapılmamıştır.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18'nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Yer Alan Hüküm Gereği İl Genel Meclisinin Belirleyeceği Esaslara Uygun Olarak Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Sunacağı Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projelerine Bağlı İşler Yerine İhtiyaç, Yardım Gibi Genel İfadelerle veya Bazı Kurumların Bütçelerinden Karşılanmayan İhtiyaçları İçin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Ödenek Aktarılması	2017	Kısmen Yerine Getirildi	İdare tarafından kısmen yerine getirildiği için yeniden bulgu konusu yapılmıştır.